رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٣٢٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢١٠١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٩/٤/١٤٤٣هـ

المَوضُوعَات

تعويض - تعويض عن عمل مادي - اقتحام منزل - انتفاء المستند النظامي - نكول الجهة الإدارية - العمل بالقرينة - مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض عن الضرر المعنوي - سلطة المحكمة في تقدير التعويض.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها جراء دخول منزلها دون سبب مشروع - تضمن النظام حرمة المساكن وعدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من النيابة العامة - عدم تقديم المدعى عليها جواباً على ادعاء المدعية؛ مما يعد ذلك نكولاً منها عن الجواب، وقرينة على صحة ادعاء المدعية - عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت مستندها النظامي لدخول منزل المدعية؛ مما يتقرر معه خطؤها - عدم قبول الدفع بأن ذلك الخطأ نتيجة اجتهاد شخصي من منسوبي المدعى عليها ولا يصح معه مساءلة المدعى عليها؛ كون ارتكاب الخطأ جرى بالصفة الرسمية للعمل، والمتبوع مسؤول عن أعمال تابعه - تضرر المدعية من خطأ المدعى عليها بترويعها وإساءة سمعتها - استحقاق المدعية التعويض وفق تقدير المحكمة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣٧) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادتان (٤١، ٤٢) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- الأمر السامي رقم (١٣٢٨/م ب) وتاريخ ١٤٣١/٢/١٠هـ، بشأن التأكيد على الجهات الحكومية بالحرص على حضور الجلسات القضائية والجدية في الترافع.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في صحيفة الدعوى التي تقدمت بها المدعية إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٥هـ والتي جاء فيها: أن اثنين من رجال الأمن التابعين للمدعى عليها اقتحموا منزلها في تاريخ ١٤٤٠/٦/٦هـ، وانتهكوا حرمته دون مسوّغ، مبينة أنها تظلمت للمدعى عليها بطلب التعويض عن ذلك، وقد انتهت المدعى عليها إلى تحميل رجال الأمن المسؤولية، وأفهمتها بحقها في رفع الدعوى، مشيرةً إلى تقدمها بدعوى للمحكمة العامة انتهت فيها المحكمة إلى تقرير عدم الاختصاص، وانتهت في دعواها إلى طلب التعويض بمليون ريال عن الضرر الناشئ عن دخول رجال الأمن بغير طريق مشروع، والمتمثل في إساءة السمعة، وترويع العائلة. وبعرض

الدعوى على ممثل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب المدعية محاسبة رجال الأمن، مبيناً أن المعاملة التي أحالتها المدعى عليها لإمارة المنطقة لم تردها حتى حينه، واكتفى الأطراف بذلك.

الأسباب

بما أن دعوى المدعية جاءت بطلب التعويض عن أعمال جهة الإدارة؛ فإن المحكمة تختص بنظرها وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى من جهتين، الأولى: أن المدعية لم تطلب من المحكمة محاسبة رجال الأمن. الثانية: أن طلب المدعية هو التعويض عن أعمال جهة الإدارة، وهو ما تختص به المحكمة على ما جرى بيانه. كما تختص المحكمة ومن ثم الدائرة بنظر الدعوى وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وبما أن دخول رجلي الأمن لمنزل المدعية كان بتاريخ ١٤٤٠/٦/٦هـ، وأقامت المدعى عليها الدعوى الماثلة بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٥هـ؛ فإن الدعوى تكون مقبولةً لإقامتها خلال الأجل النظامي المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن الموضوع، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى دخول كلٍّ من (...) و(...) منزل المدعية الكائن في حي الشوقية بتاريخ

١٤٤٠/٦/٦هـ، وتدعي المدعية أن دخولهم كان بغير طريق مشروع، كما تدعي أن اللجنة المختصة بالنظر في تجاوزات رجال الأمن انتهت إلى إدانتهم بذلك، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواباً موضوعياً عن الدعوى، ولم تقدم أي مستندات متعلقة بالدعوى رغم طلب الدائرة، واكتفت بالدفع بعدم اختصاص المحكمة، وتذرعت بعدم ورود المعاملة من إمارة المنطقة؛ مخالفةً بذلك الأمر السامي رقم (١٣٢٨/م ب) وتاريخ ١٤٣١/٢/١٠هـ الذي تضمن التأكيد على الجهات الحكومية بالحرص على حضور الجلسات والجدية في الترافع بالجواب على الدعوى، وتقديم ما يطلب منها من مستندات، ومخالفةُ المدعى عليها لذلك يعد نكولاً عن الجواب، وهو قرينة يقوى بها جانب المدعية. وحيث كان الأمر كذلك، وكان للمنزل حرمته شرعاً ونظاماً، ولا يسوغ انتهاكها إلا بسبيل مشروع، جاء في المادة السابعة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ ما يلي: "للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا يجوز تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام"، كما نصت المادة الحادية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنه: "للأشخاص ومسكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى"، ونصت المادة الثانية والأربعون من ذات النظام على أنه: "لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من النيابة

العامة"، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سلوكها السبيل المبيح لها نظاماً دخول منزل المدعية، وكانت قبل ذلك غير منكرة واقعة الدخول؛ فإن هذا يعني قيام ركن الخطأ بجانبها. ولا ينال من ذلك ما قد يرد من أن الخطأ ناشئ عن اجتهاد شخصي منسوب لرجلي الأمن لا يصح معه مساءلة الجهة عنه؛ ذلك أن الواقعة الماثلة توافرت فيها شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، فرجلا الأمن يتبعان المدعى عليها، وقد ارتكبا خطأ في حق المدعية ألحق بها ضرراً، وكان ذلك أثناء تلبسهما بالعمل الرسمي، حيث كانا بزي العمل وعلى المركبة التابعة له، وحيث كان الأمر على ما سلف بيانه، وكان من شأن هذا العمل أن يُلحق الضرر بالمقتحم عليه، يتمثل في أقل الأحوال في ترويعه، وإساءة السمعة، وقد جاءت الشريعة بالنهي عنه، والأمر برفعه؛ عليه، وحيث توافرت أركان المسؤولية الموجبة للضمان؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تقرير استحقاق المدعية التعويض، وتقدره بما لها من سلطة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام إدارة شرطة منطقة مكة المكرمة تعويض (...) بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.